

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8297/2540

พนักงานอัยการ จังหวัด กาฬสินธุ์
นาย รัชชี พล เยี่ยม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ทวิ

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11, มาตรา 48, มาตรา 69, มาตรา 73

ความผิดฐานซื้อหรือรับไว้ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้ามหรือข้อจำกัด ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ความผิดฐานทำไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ดังกล่าวไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตราของ รัฐบาล และโดยพิสูจน์ไม่ได้ว่าได้มิดังกล่าวมาโดยชอบด้วยกฎหมายแปรรูปไม้ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไว้ในครอบครองจำนวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้นั้น ความผิดแต่ละกรรมเป็นความผิดสำเร็จในตัวเอง จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 เวลาใกล้ค่ำก่อนเที่ยง จำเลยกับพวกที่หลบหนีร่วมกันซื้อ รับจำหน่ายหรือรับโดยประการใดซึ่งเครื่องเลื่อยยนต์ (เลื่อย

โซ่) ยี่ห้อสตีล พร้อมโซ่และบาร์ 2 เครื่อง ราคา 20,000 บาทค่าอากร 7,820 บาท รวมราคาของและค่าอากรเป็น 27,820 บาทอันเป็นของซึ่งจำเลยรู้ว่าเป็นของที่มีผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรข้อห้ามหรือข้อจำกัด อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และจำเลยกับพวกร่วมกันทำไม้โดยตัด พันโค่นไม้แดง ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ออกจากต้น 1 ต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันแปรรูปไม้โดยใช้เลื่อยไม้แดงดังกล่าวออกเป็น 7 ชิ้น รวมปริมาณ 1.12 ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วร่วมกันมีไม้แดงแปรรูปจำนวนและปริมาตรดังกล่าวไว้ในครอบครองภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตและจำเลยกับพวกร่วมกันมีไม้แดงอันยังมิได้แปรรูปจำนวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.41 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9, พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 11, 48, 69, 73, 74, 74 ทวิ, 74 จัตวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 83 ระเบียบกลางจ่ายสินบนนำจับและจ่ายรางวัลแก่ผู้จับตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11, 48 วรรคหนึ่ง, 69 วรรคหนึ่ง, 73 วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เรียงกระทรวงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานซื้อหรือรับไว้ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรข้อห้าม ข้อจำกัด จำคุก 2 ปี ฐานทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 6 เดือน ฐานแปรรูปไม้หวงห้ามจำคุก 1 ปี ฐานมีไม้หวงห้ามซึ่งแปรรูปแล้วไว้ในครอบครองจำคุก 1 ปี ฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุก 6 เดือนรวม 5 กระทรวง เป็นจำคุก 5 ปี ลดโทษให้

กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน ริมของกลาง และจ่ายรางวัลแก่ผู้นำจับตามกฎหมาย ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ไม่จำคุกจำเลยแต่ให้ปรับ 111,280 บาท ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงปรับ 55,640 บาท รวมกับโทษในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้เป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน และปรับ 55,640 บาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท ต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษจำเลยนั้น เห็นว่า ความผิดฐานซื้อหรือรับไว้ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้ามหรือข้อจำกัด ตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 ความผิดฐานทำไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม้ดังกล่าวไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตราของรัฐบาล และโดยพิสูจน์ไม่ได้ว่าได้ไม้ดังกล่าวมาโดยชอบด้วยกฎหมาย แปรรูปไม้ในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองจำนวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นความผิดแต่ละกรรมเป็นความผิดสำเร็จในตัวเอง จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ต้องลงโทษทุกกรรมเป็น

กระทรวงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 มิใช่การกระทำความผิด
เดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทดังที่จำเลยฎีกา

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-ระพินทร บรรจงศิลป์-บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>